

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता
सिविल अपील सं.7527-7528/ 2012

घनश्याम

....अपीलार्थी

बनाम

योगेंद्र राठी

....प्रत्यर्थी

निर्णय

पंकज मित्तल, न्या.

1. प्रतिवादी-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजुल श्रीवास्तव को सुना। सेवा के बावजूद वादी-प्रतिवादी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।
2. तीनों निचली अदालतों से हारने के बाद, मुकदमे के प्रतिवादी ने इस मुकदमे को प्राथमिकता दी है।
3. वादी-प्रत्यर्थी ने प्रतिवादी-अपीलकर्ता को वाद परिसर से बेदखल करने के लिए एक मुकदमा दायर किया जो एच-768, जे. जे. कॉलोनी, शकरपुर दिल्ली का हिस्सा है और इस अभिकथन पर लाभ कमाने के लिए कि वह 10.04.2002 को बेचने के लिए एक समझौते , पावर ऑफ अटॉर्नी , कब्जे का

एक ज्ञापन और बिक्री विचार के भुगतान की रसीद के साथ -साथ प्रतिवादी अपीलकर्ता की "वसीयत" के आधार पर उक्त संपत्ति का मालिक है; वाद परिसर का कब्जा वादी-प्रतिवादी को बाद में बेचने के लिए समझौते के अनुसार सौंप दिया गया था , बाद में प्रतिवादी -अपीलकर्ता के अनुरोध पर वादी -प्रतिवादी ने प्रतिवादी-अपीलकर्ता को लाइसेंसधारी के रूप में 3 महीने की अवधि के लिए भूतल और इसकी पहली मंजिल पर एक कमरे पर कब्जा करने की अनुमति दी; प्रतिवादी अपीलकर्ता लाइसेंस अवधि समाप्त होने और दिनांक 18-02-2003 के नोटिस के तहत लाइसेंस की समाप्ति के बावजूद मुकदमा परिसर को खाली करने में विफल रहा।

4. प्रतिवादी-अपीलार्थी ने इस आधार पर मुकदमे का विरोध किया कि उपरोक्त दस्तावेजों को खाली कागजात के साथ हेरफेर किया गया है, लेकिन उनमें से किसी के निष्पादन पर विवाद किए बिना या कि कब्जा ज्ञापन निष्पादित नहीं किया गया था या समझौते के अनुसार बिक्री विचार का भुगतान नहीं किया गया था।

5. निचली अदालत ने तीन मुद्दे तैयार करने के बाद; पहला हेरफेर और कथित दस्तावेजों को धोखाधड़ी से प्राप्त करने के संबंध में, दूसरा वादी-प्रतिवादी के प्रतिवादी-अपीलार्थी को बेदखल करने के अधिकार के संबंध में और तीसरा अंतःकालीन लाभ की पात्रता के संबंध में, प्रतिवादी-अपीलार्थी के खिलाफ सभी मुद्दों का फैसला किया। तथ्य का एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी

गलत बयानी , हेरफेर या प्रतिवादी-अपीलार्थी के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया था। वादी-प्रत्यर्थी ने संपत्ति पर अपना अधिकार साबित कर दिया है और चूंकि प्रतिवादी-अपीलार्थी का लाइसेंस निर्धारित है, इसलिए वह वादी द्वारा दावा की गई दर पर नहीं , जिसके लिए सबूत है , लेकिन विवाद में परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए 1000 रुपये प्रति माह की दर से बेदखली और भुगतान का हकदार है।

6. अनुमति दी गई थी और अपील को संभवतः इस सवाल पर स्वीकार किया गया था कि क्या उपरोक्त दस्तावेज अर्थात् मुख्तारनामा, वसीयत, कब्जे के ज़ापन के साथ बेचने का समझौता और बिक्री के भुगतान की प्राप्ति वादी-प्रतिवादी को कोई अधिकार प्रदान करेगी ताकि वह बेदखली और अपने लाभ की डिक्री का हकदार बन सके।

7. उपरोक्त मुद्दा प्रतिवादी-अपीलकर्ता द्वारा निचली अदालत या पहली अपील न्यायालय में अपनी दलीलों द्वारा से नहीं उठाया गया था और इसलिए, दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे इस तरह के मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस तरह की अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है।

8. दलीलों के अनुसार मुकदमा बेदखली और इस आधार पर लाभ कमाने का है कि वादी-प्रतिवादी संपत्ति का मालिक है। उन्होंने उपरोक्त दस्तावेजों विशेष रूप से बेचने के लिए समझौते और कब्जे के ज़ापन के साथ -साथ बिक्री विचार के भुगतान की प्राप्ति के बल पर स्वामित्व का दावा किया है।

9. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विक्रय समझौता बिक्री द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के स्वामित्व या विलेख का दस्तावेज नहीं है और इस प्रकार, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 को ध्यान में रखते हुए वाद संपत्ति पर वादी-प्रतिवादी को पूर्ण स्वामित्व प्रदान नहीं कर सकता है , फिर भी, बेचने का समझौता , समझौते में उल्लिखित संपूर्ण बिक्री विचार का भुगतान और इसके भुगतान की प्राप्ति और इस तथ्य से पुष्टि की जाती है कि वादी-प्रतिवादी का कब्जा था। कानून के अनुसार मुकदमा संपत्ति , जैसा कि रिकॉर्ड पर कब्जा ज्ञापन द्वारा भी स्थापित किया गया है, यह साबित करता है कि वादी-प्रतिवादी के पास बेचने के लिए समझौते के भागिक पालन में मुकदमा संपत्ति पर वास्तविक अधिकार हैं। वादी -प्रतिवादी का यह अधिकार हस्तांतरणकर्ता , यानी, प्रतिवादी-अपीलकर्ता द्वारा परेशान किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। मुकदमे की संपत्ति के हिस्से पर प्रतिवादी -अपीलकर्ता का प्रवेश बाद में वादी के लाइसेंसधारी के रूप में होता है। वह मालिक की क्षमता में इस पर कब्जा करना जारी नहीं रखता है।

10. इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि उपर्युक्त दस्तावेजों को धोखाधड़ी से प्राप्त नहीं किया गया है या उनमें हेरफेर नहीं किया गया है, उक्त दस्तावेजों को विधिवत निष्पादित और वास्तविक मानते हुए, एक बात स्पष्ट है कि वादी-प्रतिवादी कम से कम समझौते के भागिक पालन में संपत्ति के स्थापित कब्जे में है जिसे हस्तांतरणकर्ता, यानी प्रतिवादी-अपीलकर्ता द्वारा परेशान या विवादित नहीं किया जा सकता है।

11. पुनरावृत्ति की कीमत पर, मुकदमा प्रतिवादी-अपीलकर्ता को वाद परिसर से बेदखल करने और इस आधार पर लाभ की वसूली के लिए मुकदमा है कि प्रतिवादी-अपीलकर्ता द्वारा समझौते के भागिक पालन में वादी-प्रतिवादी के पक्ष में संपत्ति के कब्जे से अलग होने के बाद, उसे अपने कब्जे को बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है। वह केवल एक लाइसेंसधारी है और लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद, उसे कब्जे में रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को कब्जा बहाल करने का अधिकार है जिसके पास उस पर सही अधिकार है।

12. यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी-अपीलार्थी द्वारा निष्पादित मुख्तारनामा का कोई महत्व नहीं है क्योंकि उक्त मुख्तारनामा के बल पर, न तो बिक्री विलेख निष्पादित किया गया है और न ही उसके अनुसार कोई कार्रवाई मुख्तारनामा धारक द्वारा इसके अनुसरण में कोई कार्यवाही की गई है जो वादी-प्रतिवादी को अधिकार प्रदान कर सकता है। सामान्य मुख्तारनामा धारक द्वारा किसी भी दस्तावेज़ का निष्पादन न किए जाने से उक्त सामान्य मुख्तारनामा बेकार हो जाता है।

13. इसी तरह, वादी-प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रतिवादी-अपीलार्थी द्वारा निष्पादित दिनांक 10.04.2002 की वसीयत निरर्थक है क्योंकि वसीयत, यदि कोई हो, केवल निष्पादक की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है, न कि उससे सामने। यह तब तक प्रभावशाली नहीं है जब तक वसीयतकर्ता या इसे बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। वर्तमान मामले में उक्त चरण नहीं आया है और

इसलिए, उपरोक्त इच्छा भी किसी भी तरह से वादी-प्रतिवादी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

14. सामान्य मुख्तारनामा और इस तरह निष्पादित वसीयत के संबंध में , किसी भी राज्य या उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रथा , यदि कोई हो , इन दस्तावेजों को किसी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले शीर्षक या दस्तावेजों के दस्तावेज के रूप में मान्यता देना वैधानिक कानून का उल्लंघन है। प्रचलित ऐसी कोई भी प्रथा या परंपरा कानून के उन विशिष्ट प्रावधानों को दरकिनार नहीं करेगी जिनके लिए 100/- रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में अधिकार और शीर्षक प्रदान करने के लिए शीर्षक या हस्तांतरण के दस्तावेज के निष्पादन और इसके पंजीकरण की आवश्यकता होती है। *वीर बाला गुलाटी बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य* के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में *आशा एम. जैन बनाम केनरा बैंक और अन्य* के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि पूर्ण विचार और कब्जे के भुगतान के साथ बेचने का समझौता अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ विक्रय हेतु एक लेनदेन है, भले ही बिक्री विलेख न हो। वादी -प्रतिवादी के लिए कोई मदद नहीं है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानूनी स्थिति के अनुरूप नहीं है जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम , 1882 की धारा 54 के सादे पठन से उत्पन्न होता है। इस संबंध में , *इम्तियाज अली बनाम नसीम अहमद* और *जी. राम बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण* में

दिल्ली उच्च न्यायालय के दो अन्य निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है , जो अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हैं कि बेचने या पावर ऑफ अटॉर्नी का समझौता हस्तांतरण के दस्तावेज नहीं हैं और इस प्रकार अचल संपत्ति का सही शीर्षक और हित केवल उसके निष्पादन से हस्तांतरित नहीं होता है जब तक कि हस्तांतरण की धारा 54 के तहत विचार किए गए किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाता है। संपत्ति अधिनियम , 1882 को भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत निष्पादित किया जाता है। **सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पंजीकृत वाहन विलेख के बजाय बिक्री समझौते , जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयत के माध्यम से अचल संपत्ति के हस्तांतरण की भी निंदा करता है। कानूनी रूप से बिक्री के लिए एक समझौते को बिक्री के लेनदेन या अचल संपत्ति में मालिकाना अधिकारों को स्थानांतरित करने वाले दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता है , लेकिन संभावित खरीदार ने अनुबंध के अपने हिस्से का पालन किया है और कानूनी रूप से कब्जे में है, जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 53क के मद्देनजर संरक्षित है। संभावित क्रेता के उक्त स्वामित्व अधिकारों पर हस्तांतरणकर्ता या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आक्रमण नहीं किया जा सकता है।

15. उपरोक्त के बावजूद , जैसा कि वादी-प्रतिवादी ने 10.04.2002 को बेचने के लिए समझौते के भागिक पालन में स्वामित्व स्वामित्व के साथ समझौता किया था और प्रतिवादी-अपीलकर्ता ने इस पर अपना कब्जा खो दिया है और

लाइसेंस के तहत कब्जे का अधिकार हासिल कर लिया है , लाइसेंस निर्धारित होने के बाद कब्जे में बने रहने का उसका अधिकार समाप्त हो गया है। इस प्रकार, प्रतिवादी अपीलकर्ता ने वाद संपत्ति के कब्जे के साथ वादी -प्रतिवादी को बेचने के लिए एक समझौते के तहत इसे कब्जे में डाल दिया। इस तरह वादी - प्रतिवादी ने उसी पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया। प्रतिवादी अपीलकर्ता , इस प्रकार, एक निश्चित अवधि के लिए लाइसेंसधारक के रूप में कब्जा करने के बजाय एक मालिक के रूप में इस पर कब्जा कर लिया , जो वैध नोटिस द्वारा निर्धारित किया गया था , जिससे प्रतिवादी -अपीलकर्ता को मुकदमा परिसर के कब्जे में रहने का कोई अधिकार नहीं था।

16. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वादी-प्रत्यर्थी को उचित लाभ के साथ बेदखली की डिक्री का हकदार माना गया है, हम इस तरह की डिक्री पारित करने में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं पाते हैं। तदनुसार, अपीलों में योग्यता की कमी होती है और लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिए जाते हैं।

..... न्या.
(दीपांकर दत्ता)

..... न्या.
(पंकज मित्तल)

नई दिल्ली;
02 जून, 2023.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

—
अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यन्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।